ÉTICA E LEGISLAÇÃO

LEONARDO RAMON

APRESENTAÇÃO

SUMÁRIO

UNIDADE 1

Introdução ao Direito



Fonte: http://www.odireito.jex.com.br

Objetivos

1. Introdução
2. Conceito de Direito
3. Fundamentos do Direito
4. Visão geral do sistema jurídico brasileiro

Objetivos:

Ao final do estudo, o aluno deverá ser capaz de:

Formular um conceito próprio de Direito;

Indicar os fundamentos do Direito em situações apresentadas.

Destacar o impacto causado pelas novas tecnologias da informação e da comunicação na efetiva aplicação do Direito.

Situar o Direito Informático no quadro das ciências jurídicas.

1 - INTRODUÇÃO

Para o profissional de Sistemas de informação o estudo do direito deve está voltado para o direito das novas tecnologias da informação e da comunicação – TICs, em uma nova sociedade conhecida como sociedade da informação. Deverá ser capaz de fazer um diagnóstico que a utilização dessas novas TICs podem causar, ou sofrer, causando reflexos de ordem jurídica.

O Direito da Informática é disciplina que estuda o direito na esfera da informática. Divide-se em dois ramos:

1) Direito Eletrônico, que dá suporte a validação de atos jurídicos com o uso das mídias digitais, que se preocupa com a preservação de direitos e normas através das ferramentas jurídicas.

2) Direito informático, que se preocupa com bens e serviços da informática, a exemplo do regime jurídico do software de computador, com os contratos de serviços de hospedagens de endereços eletrônicos e com o serviço de manutenção de bancos de dados e outros.

Com relação ao direito informático, que é um direito relativamente novo, a todo instante estão surgindo fatos inéditos e que não estão previsto em lei. Porém, a existência desses fatos sem que surja uma norma, pode propiciar instabilidade na sociedade. É o que ocorre com

os crimes contra os sistemas de dados computacionais. A conduta existe, mas não temos como puni-la, pois não existe embasamento técnico jurídico para o seu cumprimento. De acordo com o texto extraído das “Notas Introdutórias ao Estudo do Direito das Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação”, só existirá crime se uma lei prévia definir como crime certa conduta lesiva ao bem. Assim, podemos perceber que os crimes cibernéticos não são configurados como lesivos socialmente, pois infelizmente, não temos leis que tipifiquem esses atos nocivos a sociedade.

“Desde o ano de 1999 tramita no Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 84/99, apresentado pelo então Deputado Federal Luiz Piauhylino. Ao longo de dez anos, o PL foi desfigurado, transformando-se num monstro, numa aberração jurídica, a criar insatisfação em diversos segmentos sociais. Em matéria de direito penal, assim como nos demais ramos do direito público, prevalece o princípio da reserva legal, não havendo a possibilidade de punição penal sem que lei prévia defina como crime certa conduta a determinado bem. Por isso, a desfiguração do PL original, e outros vícios do substitutivo, ensejam a falta de aprovação do PL 84/99 pelo Congresso. Sem um lei específica, a lesão a dados e a sistemas informáticos não pode ser punida na esfera penal ”[1] .

Infelizmente, algumas práticas são cometidas, a todo momento, e uma bastante comum e lucrativa é a venda de banco de dados contendo informações pessoais de clientes, lesando a sociedade de forma geral.

2 - ORIGEM E CONCEITOS DO DIREITO

Para melhor compreensão e aproveitamento da disciplina Ética e Legislação é fundamental retomarmos a origem do direito e explanação de forma sucinta de alguns conceitos e definições de direito.

A palavra “Direito” se origina do Latim e significa Directum, que transmite a idéia de norma, regra.

Para que o direito exista é necessária uma organização de uma sociedade humana. É nela, que juridicamente ele se torna uma norma de conduta da sociedade, punindo através de leis, aqueles que causem conflito e

desequilibrem a paz. O direito atua promovendo e resgatando a continuidade da ordem e da estabilidade social.

Segundo Coltrim, “O homem é um ser eminentemente social. E, por viver em sociedade, a ação de um homem interfere na vida de outros homens, provocando, consequentemente, a reação dos seus semelhantes”.[2].

Então o direito são regras, normas de condutas obrigatórias que a sociedade humana deve obedecer para que a convivência entre os homens seja a mais amistosa possível. Aquele que descumpre provocará reação punitiva do Estado. É o direito que irá promover a justiça nos dissídios e interesses coletivos.

São muitos os conceitos de direito Veja alguns:

Direito é um conjunto de leis.

Direito é a ciência que estuda as leis.

Direito é o conjunto de leis ou regras que regem as relações entre os homens.

Direito é a arte do bom e do justo.

“Justiça é a virtude de dar a cada um o que é seu, solucionando de modo equilibrado os interesses em conflito.”[3]

A Literatura e o Direito

Como você sabe, Dante Alighiere(1265 – 1321), escritor italiano, foi autor de A Divina Comédia, um livro de poemas considerado uma expressão perfeita do Humanismo medieval. Pois bem, ele também formulou uma definição para Direito: “Direito é a proporção real e pessoal de homem para homem que, conservada, conserva a sociedade e que, destruída, a destrói”

Exercício de Fixação

1) Como os profissionais da tecnologia devem lidar com essas novas tecnologias da informação e da comunicação com relação aos aspectos jurídicos?

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

2) Explique direito da informática e seus ramos.

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

3) Com relação ao direito da informática, por que pode gerar instabilidade na sociedade?

_____
_____
_____
_____
_____

4) Conceitue o que é o direito.

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

5) Justifique a frase abaixo:

"Justiça é a virtude de dar a cada um o que é seu, solucionando de modo equilibrado os interesses em conflito."

_____
_____
_____
_____
_____

3. FUNDAMENTOS DO DIREITO

Como já explicado, direito é um conjunto de leis que normatiza a vida do homem em sociedade. Esse direito é chamado de direito positivo, pois existe de forma escrita, codificado, organizado para exercer controle social e garantir a ordem, a paz e a segurança sociais. "É o direito efetivamente aplicado pelas autoridades do Estado e pelas organizações internacionais".4

Mas nem sempre foi assim. Paulo Dourado Gusmão, em sua obra Introdução ao Estudo do Direito, diz que Montesquieu,filósofo que viveu no século XVIII, dizia que o direito dependia da realidade social, chegando mesmo a encontrar na "natureza das coisas" a fonte última do direito.



“As leis, no seu significado mais lato, são relações necessárias que derivam da natureza das coisas.”

Fonte: www.arqnet.pt/portal/teoria/**montesquieu**.html

Diante disso, destaca referido autor:

“Da natureza do agrupamento social depende a natureza do direito, que a reflete e a rege.Do tipo de sociedade depende a sua ordem jurídica, destinada a satisfazer as necessidades, dirimir possíveis conflitos de interesses, assegurar a sua continuidade, atingir as suas metas e garantir a paz social”.5



http://www.fotosearch.com.br/



http://www.blogbrasil.com.br/

Ao direito positivo se opõe o direito natural. Direito Natural é aquele “que atende ao anseio comum, em todos os tempos, a todos os homens, por ser um direito mais justo, mais, perfeito, capaz de protegê-los contra o arbítrio do governo”.6

O direito natural é considerado superior ao direito positivo por ser absoluto, universal e derivado da própria natureza humana.

Foi esse direito natural que influenciou e continua influenciando reformas jurídicas e políticas, e direcionando o surgimento de normas incontestáveis de repercussão universal como a Declaração da Independência dos Estados Unidos em 1776, a

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão em 1789, a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, só para citar algumas conquistas universais fundadas no direito natural.

Tem-se pois, no direito natural, os fundamentos do direito positivo. Convém lembrar que, como tudo na vida, as idéias pregadas pelo direito natural sofreram muitas alterações, mas por força de acontecimentos, como a Revolução industrial iniciada por volta de 1760,carreada de injustiça social, a Primeira Guerra Mundial de 1914, com seu saldo destruidor e negativo para a humanidade, a Revolução Tecnológica de 1930,com suas transformações bruscas e violentas, a Segunda Guerra Mundial de 1939, em que muitas atrocidades foram praticadas como se tivessem respaldo político, tudo isso fez com que muitos juristas,seguindo diferentes caminhos,"admitissem a validade de um direito acima do legislador, que por ele deveria ser respeitado, inerente à pessoa humana, impondo respeito à vida e à liberdade"[7]

É com base nesse corolário que o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), assim estabelece:

"Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade.''



http://www.dhnet.org.br/direitos/deconu/artigos/1.htm

Curiosidade

Você sabia . . .

...que a deflagação da Revolução Francesa se apoiou no pensamento jusnaturalista?

. . .que foi em nome do Direito Natural que durante essa revolução foram condenadas velhas instituições francesas que se revelavam impróprias aos ideais de justiça social?

Exercício de fixação

1) Como se pode interpretar o pensamento de Montesquieu, segundo o qual o direito depende da realidade social?

_____
_____
_____
_____
_____

2) O que diferencia o direito positivo do direito natural?

_____
_____
_____
_____
_____

3) Foram apresentados alguns exemplos de normas elaboradas com no direito natural. Pesquise e apresente, pelo menos dois outros exemplos de normas elaboradas com base no direito natural.

_____
_____
_____
_____
_____

4) O que levou os juristas a considerarem a existência de um direito acima do legislador?

_____
_____

_____
_____
_____

5) Interprete o artigo 1º da Declaração dos Direitos Humanos, segundo o qual "Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade"

_____
_____
_____
_____
_____

4. VISÃO GERAL DO SISTEMA JURIDICO BRASILEIRO

Para melhor compreensão deste conteúdo, será apresentado um quadro esquemático com a divisão e subdivisão do direito, de forma a permitir uma primeira visão globalizante, que será detalhada e examinada no decorrer da explicação.

Existem diversas tendências ou linhas de concepções na elaboração do quadro geral do sistema jurídico.

Não sendo intenção do presente curso aprofundar o estudo em torno das listagens feitas pelos diversos doutrinadores e suas teorias sobre o assunto, opta-se pela divisão adotada por constitucionalistas da estipe de José Afonso da Silva e Gabriel Dezen Junior, apresentada de forma esquematizada abaixo:

Direito:

a) Público

Direito Constitucional
Direito Administrativo
Urbanístico
Econômico

Direito Financeiro
Direito Tributário
Processual
Penal
Internacional (público e privado)

b) Social

Direito do Trabalho
Direito Previdenciário

c) Privado

Direito Civil
Direito Comercial

A divisão acima apresentada adotada pelos legisladores é mecanismo empregado para estudo e melhor explicitação de como atua o direito face às situações da vida. Portanto, vale lembrar que o direito é um todo harmônico, ou seja, um conjunto de regras que não impõe, por si, qualquer divisão em relação ao seu campo normativo. A separação em ramos e sub-ramos é obra da Dogmática Jurídica com o objetivo de melhor organizar o Direito Positivo de forma a facilitar o estudo, a pesquisa e a investigação científica, proporcionando, assim, melhor compreensão a todos quantos busquem esse conhecimento.

Vale lembrar também que o esquema não esgota os tipos de direito existentes, considerando que, como agrupamento de normas que visam disciplinar a vida social, a cada momento surgem outros ramos, como por exemplo:Direito do Consumidor, Direito Ambiental, Direito Imobiliário, Direito Penitenciário, Direito Espacial, Falimentar, Marítimo, Esportivo etc.

Para o profissional da informática, é de fundamental importância ter essa visão ampla do direito a fim de que possa equacionar dentro da esfera jurídica as questões que por ventura venham a exigir tomadas de decisão relacionadas com a violação de direitos através dos meios eletrônicos

Vejamos agora, de que trata cada ramo e sub-ramo do direito:

Segundo a melhor ótica jurídica, tradicionalmente o direito se apresenta dividido em público, social e privado.

Direito público quando a parte tem prerrogativas e poder de império. Essa parte é o Estado regulando as relações com ele próprio, com os indivíduos e com outros Estados, representando a sociedade e objetivando a ordenação da vida social.

Direito social é ramo do direito que visa promover, de forma globalizante, a atuação do Estado sobre o indivíduo, considerando essa atuação como um dever/obrigação em busca da garantia de isonomia e de proporcionalidade de direitos.

Direito privado é ramo que regula as relações entre particulares, ou seja, entre pessoas físicas, entre instituições ou entidades particulares. Ex: associações, fundações, entidades civis ou comerciais, consideradas pessoa jurídicas de direito privado.

Direito Público Interno como o próprio nome diz, regula as relações de ordem interna do Estado, compreendendo:

a)Direito Constitucional - ramo do direito que regula a divisão dos poderes em Legislativo, Executivo e Judiciário, estabelece a forma de Estado, seu regime político, sua estrutura, a função de seus órgãos estatais, além de estabelecer as garantias fundamentais do cidadão contra os abusos das autoridades. É superior a todos os direitos por ser manifestação da soberania nacional.

. 

Fonte:HTTP://WWW.mattonimages.com.pt

b)Direito Administrativo - ramo do direito que se volta para o Estado, mas do ponto de vista dos serviços públicos

com o objetivo de regular as atividades do Poder Legislativo e satisfazer as necessidades públicas de forma regular e permanente.

c) Direito Urbanístico - ramo do direito incidente sobre a estruturação e organização regional, conjugando cidade e campo, levando em consideração os aspectos social, técnico, político e científico e os valores convivenciais dos espaços habitáveis.

d) Direito Econômico - o ramo do direito voltado para a regulamentação das atividades econômicas, sejam elas públicas ou privadas, estabelecendo limites e parâmetros segundo as normas constitucionais. Está inserido na Constituição Federal, no artigo 24.

e) Direito Penal - ramo do direito que se volta para a atividade repressiva exercida pelo Estado para evitar que o cidadão tome para si o papel de fazer justiça com as próprias mãos, como ocorria no passado quando não havia o direito positivado e os conflitos eram resolvidos na base do “olho por olho e dente por dente”.

f) Direito Financeiro - parte do direito voltada para a análise, estudo e controle das receitas e despesas públicas. Portanto, responsável pelas finanças públicas, “gestão e distribuição dos meios econômicos de que necessitam o Estado e outros entes públicos para cumprimento de suas atividades”. A previsão tanto das receitas quanto das despesas faz parte do orçamento anual da União, que toma por base as diretrizes estabelecidas na Constituição Federal. A emissão de moedas e o regime monetário são também regidos por ele.

g) Direito Tributário - ramo que em sintonia com o direito financeiro, rege os impostos e taxas estabelecendo a instituição, arrecadação fiscalização e administração desses tributos, e sanções patrimoniais, como multas, correção monetária, e pessoais, como prisão em caso de não- pagamento do tributo.

h) Direito Processual - incidente sobre as atividades do Poder Judiciário, dos que a ele recorrem ou perante ele litigam na busca de justiça,compreende sub-ramos, como: Direito Processual Civil, voltado para a área civil e comercial; Direito Processual do Trabalho, disciplinando as relações trabalhista.Tem como fonte subsidiária o

direito processual civil; Direito Processual Penal, voltado para as atividades dos órgãos judicantes em matéria penal: Ex: Inquérito policial, prisões, intimações, sentenças etc.

i) Direito Internacional, segundo Paulo Dourado de Gusmão, é o complexo de regras consuetudinárias e convencionais que rege as relações entre Estados Soberanos e protege os direitos humanos e o meio ambiente. Disciplina o direito das minorias étnicas, lingüísticas nacionais; da pessoa humana, através de documentos, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Conferência Mundial do Meio Ambiente realizado no Brasil em 1992.



Palácio do Itamaraty em Brasília. Sede do Ministério das Relações Exteriores em Brasília. Principal interface entre o direito brasileiro e o direito internacional

http://neccint.wordpress.com/

O Direito Social compreende:

a)Direito do Trabalho - o ramo do direito que regula as ralações trabalhistas individuais e coletivas entre empregador e empregado, propondo-se a compensar de forma jurídica a inferioridade econômica deste último. Ex: Pagamento de salário mínimo, férias, descanso semanal remunerado.





C:\Users\cliente\Pictures\imagem sobre direito do trabalho - Pesquisa Google.mht

b) Direito Previdenciário - o ramo do direito social que regulamenta as relações previdenciárias, os atos administrativos e coercitivos entre as pessoas e a Previdência Social.

O Direito Privado compreende:

a) Direito Civil - o mais abrangente, depois do Direito Constitucional, pois rege as relações que se estabelecem entre as pessoas, tratando-as de forma igualitária, das relações jurídicas constitutivas da família, das relações jurídicas decorrentes da propriedade e dos contratos,

assim como das relações decorrentes da sucessão mortis causa. Ex: Um contrato firmado entre duas pessoas pela compra ou venda de um imóvel, um inventário, um divórcio.

b) Direito Comercial - o ramo do direito privado que regula as relações derivadas da empresa comercial. Ex: Os atos jurídicos na constituição de uma empresa, a especulação e o lucro derivados de uma casa comercial.

Exercício de fixação

1) Qual a fonte primária dos sub-ramos do direito?

_____
_____
_____
_____
_____

2) Considere a seguinte situação existente em seu município.

Um número relativamente grande de pessoas vindas do interior, construiu casas em um terreno destinado à duplicação da avenida central da cidade e edificação do museu do município. Que ramos do direito devem ser invocados para solução da questão?Justifique.

_____
_____
_____
_____
_____
_____

3) O Brasil deu asilo a um estrangeiro,cuja extradição está sendo exigida pelo país de origem para que lá ele seja julgado. Tal situação é inerente a que tipo de direito?

_____
_____
_____
_____
_____

4) Joaquina, empregada na fábrica de tecelagem de fibras há três anos, não tinha CTPS assinada e foi despedida no terceiro mês de gravidez. Que medidas jurídicas ela deve tomar?

_____
_____
_____
_____
_____

5) Fazendo uso das facilidades da vida moderna e considerando a rapidez com que os problemas podem ser resolvidos, Joanilson utilizou seus conhecimentos de informática para movimentar sua conta bancária. Ocorre que em dado dia, ao puxar o extrato bancário, descobriu que R$ 5.000,00 tinham sido sacados, via hacker. Em quais direitos ele deve fundamentar seu pedido de providência?

_____
_____
_____
_____
_____

5 – RESPONSABILIDADE CIVIL E PENAL

A responsabilidade civil, por sua abrangência na área civil, é tema de todos os ramos do direito, inclusive do direito autoral.

Maria Helena Diniz, citada por Manuella Santos, em Direito Autoral na Era Digital, esclarece que a responsabilidade civil consiste em restabelecer o equilíbrio violado pelo dano. Em outras palavras, constitui uma sanção civil de natureza compensatória por abranger indenização ou reparação de dano causado.

No caso da violação cometida contra as atividades desenvolvidas pelo profissional da informática, pode ser aplicada, conforme o caso, a responsabilidade civil subjetiva, aquela em que o dever de reparação decorre da culpa, ou a responsabilidade objetiva quando a obrigação provém do risco.

No primeiro caso, o lesado deve comprovar que sofreu o dano por imprudência, imperícia ou negligência do lesante. No segundo caso, basta o nexo causal entre o dano causado e a ação do lesante, sendo por isso, irrelevante se a conduta do agente é dolosa ou culposa.

Para fazer uso desse mecanismo, o profissional da informática deve observar antes de reivindicar seu direito de reparação, se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil: ação comissiva ou omissiva, que pode se apresentar como ato lícito ou ilícito; ocorrência de dano moral ou patrimonial promovido pelo agente, e o nexo de causalidade entre o dano e a ação.

Os mais novos doutrinadores sobre o assunto, admitem que a responsabilidade civil por violação de direitos autorais na internet, é em regra, objetiva, prescindindo de culpa, já que o autor de um artigo científico disponibilizado em site ou de arquivos das mais variadas criações artísticas e intelectuais terá dificuldades para provar a lesão virtual sofrida.

A título de ilustração, podem ser aplicados em relação à responsabilidade, os artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil Brasileiro, o Código de Defesa do Consumidor, além de jurisprudência afeita à matéria.

Como exemplificação, leia a matéria do site abaixo

http://www.minhocanacabeca.com/?pg=politica

Exercício de fixação

1 – Pesquise e dê exemplo de uma situação que envolva a responsabilidade civil.

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

2 – Imagine o caso em que um cliente de determinada empresa teve seus dados divulgados, aparecendo posteriormente em uma financeira de carros. Que tipo de responsabilidade será atribuída à empresa? Por quê?

_____
_____
_____
_____
_____

6 – PROPRIEDADE INTELECTUAL, PROPRIEDADE INDUSTRIAL – SISTEMA DE PROTEÇÃO

Dotado de inteligência que é, o ser humano cria, expõe ideias, procura atender pequenas e grandes necessidades através de seu espírito inventivo.

Pode ocorrer, que esse processo criativo se destine apenas ao atendimento de um deleite pessoal. Mas, pode também ocorrer, que as criações artísticas ou técnicas sejam processadas para fins econômicos. Tem-se nesse

caso, um bem intelectual que deve estar sob o manto protetor das normas de propriedade intelectual.

Propriedade intelectual, segundo definição da ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual – é o conjunto de “direitos relativos às invenções em todos os campos da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, de comércio e de serviço, aos nomes e denominações comerciais, à proteção contra a concorrência desleal, às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas, intérpretes, às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, bem como os demais direitos relativos à atividade intelectual na campo industrial, científico, literário e artístico” É protegida pela Lei nº 9.609/98 – Lei da Propriedade Intelectual.

Disponível em www.jurisway.org.br acessado em 02-11-2010

Embora na definição acima não esteja expressa referência as atividades do profissional da informática, nem por isso ele fica fora da proteção, visto que suas atividades envolvem criações intelectuais e invenções em várias modalidades. Além do mais, a propriedade intelectual cuida das criações do ser humano em todas as suas formas e compreende dois ramos:

a) Direito Industrial voltado para os bens industriais, como marcas, patentes e modelos de utilidade. É sub-ramo do direito comercial e empresarial e se rege pela Lei nº 9.279/96. O profissional da informática tem seus direitos protegidos pelo direito autoral, mas pode também se valer desses mecanismos para defender suas criações e direitos.



LB-25.000
Equipamentos microprocessado para teste e limpeza de bicos injetores.
TESTE DE CORPO DE BORBOLETA ELETRÔNICO – Testa pistas 1, 2 , reverso e dente de engrenagem quebrado.
NÃO PRECISA DE MULTÍMETRO!!!

http://www.sidcomprafacil.com.br/

b) Direito Autoral, como o nome indica, disciplina os direitos do autor, os direitos conexos e os programas de computador – software. Fundamenta-se no direito civil e na Lei nº 9.610/98, Lei dos Direitos Autorais.

O artigo 7º e inciso XII da LDA, assim estatui:

“Artigo 7º: São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como:

(...)

XII – os programas de computador”[8]

Os programas de computador também encontram amparo na Constituição Federal, artigo 5º, incisos XXVII, XXVIII e XXIX, em lei específica, como é o caso da Lei nº 9.609/98 bem como em disposições de tratados internacionais.

A adoção de medidas protetoras no que tange à propriedade intelectual, é de fundamental importância para a difusão do conhecimento, o aperfeiçoamento dos recursos humanos, crescimento industrial e o desenvolvimento econômico e para o próprio respeito pelo bem alheio que deve estar na base da formação educacional e moral de cada cidadão.

É importante salientar para os profissionais da informática, que em meio às inovações tecnológicas em acelerado avanço neste início de século XXI, a maior ameaça aos direitos autorais, chama-se internet, tanto pela rapidez com que se acessa qualquer site como pelo desrespeito aos autores das criações e produções ali presentes. A era digital é também virtual, com os seus notebooks, laptops movidos pelo menor elemento atômico do DNA da informática, o bit.



Banco de Imagem - fila, pessoas, digitando, computador, teclados, close-up, mãos

Foto search Banco de Imagens Royalty Free

A par de tudo isso, é necessário acrescentar que mesmo não existindo ainda normas legais para punir todas as infrações cometidas em relação ao direito cibernético, os crimes digitais podem ser coibidos, entre outras formas, pelo que estabelecem os Código Penal e Processual Penal, Código Civil e Processual Civil, Código de Defesa do Consumidor, notadamente os que envolvem questões tributárias como ICMS e ISS referentes aos provedores de acesso.

Exercício de Fixação

1 – Estabeleça a distinção entre propriedade intelectual e propriedade industrial.

_____
_____
_____
_____
_____

2 – Que penalidade pode ser aplicada a um usuário que tenha violado o direito do autor de um programa de computador?

---

3 – Como são disciplinados os casos de transferência de tecnologia de programa de computador?

---

4 – Explique o que é um programa de computador.

---

5 – Cite dois exemplos de obras intelectuais protegidas segundo a Lei 9.61º/98.

---

7 – O DIREITO APLICADO À INFORMÁTICA – LEGISLAÇÃO E PROCEDIMENTOS

Patrícia Peck Pinheiro autora do livro Direito Digital, fazendo uma breve retrospectiva sobre a evolução do direito, salienta que “na Era Agrícola o instrumento de poder era a terra” e prevalecia o Direito Canônico. “Na Era Industrial, o instrumento de poder era o capital, que viabilizava os meios de produção”, o poder estava com o Estado e o Direito torna-se estatal e normativo.

“Na Era Digital, diz a autora, o instrumento de poder é a informação, não só recebida, mas refletida. A liberdade individual e a soberania do Estado são medidas pela capacidade de acesso à informação”

Então, com a revolução tecnológica ocorrida nas últimas décadas em constante processo de mudanças, uma nova área vem merecendo um debata mais profundo nos meios

acadêmicos e jurídicos. Trata-se do Direito Informático ou Direito Digital como queiram chamar, ramo do direito que resulta no somatório ou combinação da ciência do direito com a ciência das novas tecnologias.

O momento atual, vivido pela sociedade, é o da ruptura, no qual novos valores devem ser ensinados e protegidos, notadamente em relação à ética, à privacidade, o respeito pelos direitos dos outros, e no caso da informática, dos meios virtuais, deve-se respeitar os direitos autorais e atentar para as conseqüências civis e penais advindas da utilização indiscriminada desses direitos.

A era atual é a da revolução do computador, da internet e dos meios de comunicação em suas diferentes espécies. É a era digital em que a sociedade é praticamente controlada pela revolução digital e pela disseminação da informação. A sociedade é chamada de sociedade da informação e não poderia ser diferente uma vez que a revolução industrial, nesse momento, tem suas características associadas aos avanços ultrarrápidos da microeletrônica, da computadorização de serviços e imagens, da robótica industrial, só para citar alguns.

De que forma, então, aplicar o Direito à Informática?

O Direito Digital representa a evolução do próprio Direito, incluído aí os fundamentos e princípios em vigor até hoje e introduzindo novos institutos e elementos que dêem suporte para o pensamento jurídico em todas as suas áreas tais como: Direito Civil, comercial, Financeiro, Econômico, Pena, Internacional etc.

Como a informática é um pequeno grande mundo em que se utiliza “Internet Banking, DVD, MP3, HDTV TV Interativa, TV Digital, Banda Larga, WAP e VOLP, isso significa que essa evolução exige do profissional do direito atualização permanente, senão conhecimento profundo desse novo campo, que em princípio, deverá interagir com todas as outras áreas do direito na tentativa de superação de todos os desafios que essa nova modalidade de interação traz para a sociedade.

É importa observar que essa era da informação traz consigo inúmeros problemas que exigem soluções jurídicas, cabendo aos profissionais do direito o papel de condutores ou mediadores na busca de resoluções para os conflitos.

Assim, é tarefa dos profissionais do direito, sejam eles magistrados, advogados, procuradores, promotores, peritos ou simples analistas, encontrar meios que assegurem aos usuários, seus diretos constitucionais no que pertine à privacidade, a proteção do direito autoral, a proteção do direito de imagem, da propriedade intelectual, dos royalties, da segurança de informação, dos processos contra hackers, entre outros.

Porém, o direito informático não deve ser visto apenas como um poço de problemas; é de se notar a grande importância que tem como facilitador na vida dos profissionais do direito, considerando o acervo de documentos manuseados em forma dos milhões de processos em andamento, todos os dias em todos os campos da área jurídica.



http://espacodecorado.com/

Por meio da informática, podem ser transformados em processos virtuais, facilitando o envio, a análise e a decisão no menor tempo possível.

A informática pode ser utilizada como meio de gestão, facilitando o acompanhamento de processos, a organização de agendas de compromissos e todas as demais atividades da rotina diária desses profissionais.

A informática pode ser utilizada para tomada de decisões, uma vez que, nesse setor, existem acervos de sistemas especializados que contribuem não só para a economia de tempo, pois agilizam o trâmite processual virtual, como também para apresentar a solução dos conflitos, tendo em vistas que grande parte destes processos tornam-se repetitivos por serem da mesma natureza.

Com isso, advogados e magistrados têm mais tempo para se dedicarem àqueles conflitos de maior complexidade.

7.1- LEGISLAÇÃO E PROCEDIMENTOS

No Brasil, em que prevalece o direito positivado, a Constituição Federal é a lei maior. A ela se subordinam todas outras e é nela que se encontra a fonte para todos os códigos existentes nas diversas áreas jurídicas, como Código Civil, Código Processual Civil, Código Tributário,, Código Penal, Código Processual Penal, Código de Trânsito, CLT etc.

O Direito Informático ainda não tem um código específico. Por essa razão, pode se utilizar, de acordo com o caso, de todos os códigos já existentes, além da própria Constituição Federal, que em seu bojo traz inúmeros artigos concernentes a esse novo ramo do direito.

A título de exemplificação, seguem-se algumas normas aplicáveis ao direito informático.

a) Lei Modelo da United Nations Commission on International Trade Law – Uncitral – disciplina o comércio eletrônico com guia para aplicação. Foi produzida pela primeira vez em 1996 e atualizada em 1998.

Trata-se de um documento de referência mundial pelo qual todos os países devem fundamentar-se ao regular o comércio eletrônico em seu país.

b) Constituição Federal Brasileira em vários artigos.

Ex: artigo 5º, inciso V – “é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Inciso X: “São invioláveis, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”.



http://www.mercadolivre.com.br/

c) Lei de Introdução ao Código Civil (Decreto – Lei Nº 4.657/42)

Artigo 3º -“Ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece”.

d) Código de Defesa do Consumidor: arts. 12, 22, 43, 44, 72 e 73.

Como o direito informático envolve muitas questões relacionadas a contratos, aplica-se o princípio do packa sunt servanda, segundo o qual os contratos fazem a lei entre as partes, dessa forma tornando obrigatório o cumprimento dos seus termos, desde que estejam em conformidade com as regras e normas que os disciplinam, como estatuem os artigos 104 e 166 do Código Civil.

Em seu livro Direito Digital, Patricia Peck esclarece que “no caso específico da Internet, o Direito Digital tem por base o princípio de que toda relação de protocolo hipertextomultimidia, por ação humana ou por máquina, gera direito, deveres, obrigações e responsabilidades. Logo, seja aplicando as leis atuais, seja recorrendo ao mecanismo da analogia, dos costumes e dos princípios gerais do direito, o Direito Digital tem o dever de regulamentar essas relações e intermediar os conflitos gerados por elas.

e) Código Civil: artigos 104, 112, 166, 186, 927.

f) Código Penal:

Em que pese a importância de todos os institutos jurídicos citados, há que se destacar o papel fundamental exercido pelo Direito Penal na proteção de bens jurídicos violados na telemática, tais como,estelionato, calúnia, injúria, difamação, a pedofilia, a pirataria, a atuação de hackers, jogos clandestinos, fotos pornográficas em computadores particulares ou em empresas.

g) Lei do Processo Eletrônico – Lei nº 11.419/2006

Traz para o processo judicial métodos de processamento de dados já aplicados em quase todas as organizações públicas e privadas, limitando o espectro de escolha no tocante aos métodos e instrumentos de certificação digital.

Em síntese, todos os conflitos existentes hoje, envolvendo a informação e a informatização, ou seja, o direito informático, encontram guarida nos diversos ramos do direito, dependendo do que esteja gerando o conflito. Usando o rastreamento, a investigação criminal, juntando provas e comprovantes, o advogado aciona o poder judiciário, seja pelos meios físicos ou virtuais para exigir a reparação do dano.

O desafio do direito informático hoje, é equilibrar a relação que ocorre entre interesse comercial, privacidade, responsabilidade e anonimato.

Por tudo isso, não se poder falar em lacuna jurídica na solução desses problemas, porque até o anonimato pode ser punido se empregado para prejudicar alguém. A Constituição Federal resguarda esse direito em seu artigo 5º, inciso IV.

Exercício de Fixação

1 – Cite alguns benefícios da utilização, pelos profissionais do direito, do sistema informatizado.

_____
_____
_____

_____
_____

2 –De que forma a tramitação processual virtual colabora com as políticas de preservação ambiental?

---

3 – É possível controlar os gastos de um adolescente, tendo ele um cartão de crédito e uma conta-poupança bastante generosa à sua disposição?

_____

---

4 – Defina “bem jurídico” e após, indique quais os bens jurídicos a serem protegidos no crime de estelionato virtual e na pirataria de software.

---

5 – Pode-se afirmar que a Segurança Informática é um bem jurídico? Justifique.

---

8 – CONCEITUAÇÃO E FUNDAMENTOS DA ÉTICA

Ética é uma palavra derivada do grego *ethos* que significa costume.

De forma mais ampla é tida como a ciência que procura orientar a conduta humana. Estabelece deveres e direitos de ordem moral.

Alguns autores tratam ética e moral como termos sinônimos dadas as semelhanças de sentido e aplicabilidade que as aproxima. Tal como a ética, a moral trata dos costumes ou dos deveres do ser humano.

Porém, é a ética que estabelece as regras fundamentais da conduta humana, tais como, o respeito à dignidade humana e às leis da natureza, o comportamento solidário, o dever de não mentir, de praticar a justiça, de ser honesto.

8.1.ÉTICA PROFISSIONAL, DEVERES PROFISSIONAIS

Hoje, a ética é exigida na vida pública, na vida particular, na administração, nos negócios, na política, no esporte, enfim, em todas as atividades e ações do homem.

O direito é, por excelência, uma ciência normativa ética que tem como objeto formal a justiça.

O profissional da informática, assim como os profissionais do direito ou de qualquer outra área, devem pautar suas condutas nos princípios éticos e morais.

A própria Constituição Federal disciplina esse comportamento em seu artigo 37, caput ao estabelecer que “a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.”

Algumas profissões, como o Direito, têm um Estatuto, a Lei nº 8.906/94 e um Código de Ética e Disciplina/95. São documentos que norteiam a atividade, indicando os princípios que formam a consciência profissional, a conduta a ser adotada, os valores a serem perseguidos,

como boa fé, verdade, honestidade, dedicação ao trabalho, dignidade e os deveres do profissional.

No caso do direito informático, desde as séries iniciais deve ser desenvolvido na escola um trabalho de informação em relação às novas tecnologias e de formação no sentido de zelar pala segurança digital, de agir de forma ética e legal; orientar crianças e jovens na formação de uma consciência responsável em relação às condutas a serem adotadas no ambiente virtual, ao mesmo tempo em que se evitam comportamentos discriminatórios, racistas, difamatórios e tantas outras práticas condenáveis amplamente divulgadas e combatidas em todos os meios de comunicação, inclusive na internet. O objetivo é preparar futuros cidadãos éticos para esse novo mercado de trabalho, cujas exigências são maiores que as atuais

Portanto, a ética deve ser vista como norma que diz o que deve ser feito,"que delimita o exercício da atividade livre", " que fixa os usos e abusos da liberdade", que orienta o homem a ter uma postura de retidão nesta sociedade tão carente de valores morais e de justiça.

8.2-PROBLEMAS JURÍDICOS E ÉTICOS NA SOCIEDADE INFORMATIZADA. ESTUDO DE CASOS

A revolução/evolução tecnológica trouxe inegáveis benefícios para a sociedade em geral. Permitiu que países como o Brasil, pudessem inserir-se no mundo globalizado, favorecendo com isso, os aspectos culturais econômicos e financeiros.

O ritmo dessa evolução era imensurável e inimaginável até bem pouco tempo atrás.

Segundo Newton de Lucca, entre os elementos da globalização do planeta, a chamada 'mutação tecnológica' ou 'informação generalizada', culminou na propagação da internet e na revolução digital.

Entre os benefícios alcançados com a utilização dos meios eletrônicos, nos dias atuais, estão a possibilidade de realização de negócios, aquisição de produtos e serviços, transferência de dinheiro, acesso às bolsas de

valores, tudo isso sem que o usuário estabeleça contato físico ou utilize o papel-moeda.

Todavia, ao lado desses benefícios e da rapidez e eficiência com que ocorrem, depara a sociedade com um problema de natureza sócio-jurídica de grande relevância: a prática de condutas condenáveis, especialmente os de caráter penal.

Mas, como já mencionado neste estudo, o direito evolui acompanhando a evolução da sociedade. Nem sempre no mesmo ritmo, porém de forma a encontrar as soluções, buscar as saídas mais adequadas para a resolução dos conflitos que atormentam a sociedade, em especial aqueles decorrentes do uso indiscriminado e inconsequente da rede mundial de computadores.

Para alguns, a internet parece ser um mundo de ninguém em que tudo é permitido e nada é coibido. Porém a realidade vem mostrando o contrário. Atos e fatos criminosos que vêm sendo divulgados como tendo origem no chamado ambiente virtual, decorrem de relações que se estabelecem entre pessoas e com pessoas, portanto, sujeitas às mesmas penalidades impostas aos transgressores de direitos no mundo físico.

A discussão sobre o assunto se dá em outra esfera e para ela ainda não há consenso. O nome dado ao crime praticado por meio eletrônico ou contra o sistema informatizado.

Segundo entendimento dos estudiosos mais afeitos ao tema, as condutas ilícitas praticadas através dos meios eletrônicos, via de regra, não constituem nova modalidade de crime; já estão tipificadas nas leis vigentes, ou seja, no Código Penal, na Legislação Penal Especial e nos demais institutos jurídicos. O que ocorre de novo é o modo como é praticado o crime.

Como exemplo de que o direito vem se adaptando a essa nova realidade e às mudanças promovidas na sociedade da informação, cite-se a Lei nº 9.983 de 14 de julho de 2000, que altera o Código Penal, acrescentando os artigos 313-A e 313-B para punir funcionário autorizado que insere ou facilita a inserção de dados falsos, altera ou exclui indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou banco de dados da Administração Pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou

para outrem. Da mesma forma, aquele que modifica ou altera sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação da autoridade competente.

No primeiro caso, cabe pena de reclusão de dois a doze anos e multa. No segundo caso, cabe pena de detenção de três meses a dois anos e multa.

A questão jurídica relevante nesses ilícitos é a interpretação dada por muitos operadores do direito que manifestam o desejo de incriminar determinadas condutas praticadas no meio virtual e aumentar a pena para condutas já tipificadas, como se isso fosse suficiente para resolver o problema, pondo fim à criminalidade.

Outros, no entanto, entendem que o caminho a ser percorrido é outro. Somente por meio da " aplicação de leis penais e processuais dotadas de precisão técnica, proporcionalidade nas sanções impostas e métodos afetivos de cumprimento de projetos de políticas públicas envolvendo educação e segurança de informação' haverá controle e eficiência no combate a esse tipo de crime.

Entenda-se por crime informático qualquer ação típica e antijurídica aplicada no processamento de dados não autorizado ou na transmissão deles envolvendo a internet.

Do conceito acima se extrai que a conduta para ser considerada crime tem que ser tipificada, ou seja, o comportamento humano positivo ou negativo, tem que ser previsto em lei, ou formulada observando o devido processo legislativo. Dessa forma haverá o respeito aos princípios da reserva legal e da legalidade, segundo estatui a Constituição Federal.

Não é demais lembrar que os crimes informáticos em si, apresentam inúmeras condutas de caráter tecnológico já tuteladas pela legislação penal. Como exemplos, podem ser citados o combate à pornografia infanto-juvenil, o combate à lavagem de dinheiro, o combate ao estelionato, o combate à violação da propriedade industrial.

Os casos de crimes informáticos não abrangidos pela legislação, como por exemplo, aqueles em que o agente violador do direito, objetiva o dado, a informação, o sistema informatizado em si e não a rede como meio de execução, estes estão a exigir os chamados novos tipos penais, para que se equiparem aos tipos já existentes e

consequentemente estejam sob o braço forte da lei para puni-los.

Quanto à segurança informática, no Brasil essa questão ainda não é tratada com a devida seriedade e prioridade. Deixa a descoberto os bens imateriais como patentes, marcas, copyright, propriedade intelectual e/ou industrial, embora a proteção a esses bens devesse ser tratada como uma questão de segurança nacional, como já fazem outros países que vêem nesta prática um filão para seu desenvolvimento econômico, social e cultural.

A Constituição Federal Brasileira estabelece em seu de artigo 5º, inciso IV a liberdade de pensamento, vedado o anonimato.

No âmbito internacional, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 19, prega a liberdade de opinião e expressão, sem consideração de fronteiras, por qualquer meio de expressão.

Essas fronteiras deixam de existir diante da utilização da rede mundial de computadores, hoje transformada em um dos meios mais importantes de transmissão de informações e recebimento de dados. Porém dado o seu enorme alcance e poder de atração, favorece a prática de atos condenáveis.

Para controlar, remover ou bloquear a veiculação de determinados conteúdos considerados ilícitos, diversos mecanismos podem ser empregados, tais como filtros, bloqueio de conta do usuário, utilização de listas de rejeição de DNS, entre outros.

Porém não é tarefa fácil exercer controle e realizar censura em relação ao uso da internet.

Mesmo assim, é possível requerer junto ao Poder Judiciário que adote as medidas cabíveis exigidas em cada caso, que podem se dá, por exemplo, com remoção ou bloqueio de acesso a informações ilícitas postas à disposição dos usuários em um web site, ou mesmo armazenadas em provedores de hospedagem, desde que presentes os requisitos exigidos para a concessão da medida.

Como o espaço virtual é hoje um fenômeno globalizado, o que significa dizer, envolvendo espaços transnacional e multiterritorial, ao ser chamado a resolver conflito

envolvendo a internet, o magistrado “deverá observar as questões relacionadas à delimitação da competência no foro, recorrendo à medida precisa de exercício de jurisdição pelo Estado”.

Isso implica observar a relação entre o princípio da territorialidade e da competência jurisdicional.

Maristela Basso informa que no sistema de Direito Internacional Privado Brasileiro normas unilaterais estendem imediatamente a competência do juiz nacional aos casos com conexão internacional, na esteira do que estabelecem o artigo 12 da Lei de Introdução ao Código Civil e artigos 88, 89 e 90 do Código de Processo Civil.

Acrescenta que a doutrina do Direito Internacional Privado tem questionado a dificuldade de resolução dos casos relativos à lei aplicável às obrigações delituosas com conexão internacional, em particular porque indica, pelo menos à primeira vista, a necessidade de uma adequada qualificação dos casos em contato com uma pluralidade de ordem jurídica.

As dificuldades apontadas se dão de todas as formas e em todos os níveis, seja internacional ou nacional como é o caso de uma vítima que tenha, por exemplo, conseguido a tutela jurisdicional determinando certo usuário remova informações ou imagem do seu web site e não as divulgue nem no próprio web site nem em outro. Nesse caso não há garantia de que as informações ou imagem não sejam veiculadas em outros web sites.

Marcel Leonardi aponta o seguinte exemplo de estudo de caso envolvendo a remoção de conteúdos do web site Orkut.com. “uma agência de viagem sediada em Belo Horizonte, denominada Artha sentiu-se ofendida com o teor de uma comunidade intitulada ‘Enganados pela Artha’, em que determinado usuário manifestava sua indignação com a suposta má qualidade dos serviços prestados pela empresa.”

A empresa ingressou com ação judicial, teve ganho de causa, mas em represália à ordem judicial, outra comunidade com o mesmo título foi criada por um usuário supostamente estrangeiro que fez veicular os mesmos conteúdos até hoje disponível na rede.

Caso a empresa ache conveniente, deverá entrar com nova ação judicial. Sem garantia de solução do problema, é claro.

Mesmo assim, é salutar saber que o Direito Internacional Privado oferece regras muito importantes a serem empregadas nos casos, por exemplo, de violação de direitos da personalidade praticados por meio da internet que são: identificação dos elementos do ato praticado, os danos ocorridos e a relação causal existente entre o ato praticado e os danos resultantes, em especial os que dizem respeito à violação dos direitos da personalidade.

Por tudo isso, conclui-se que na área da informática e da eletrônica, o mercado de trabalho se mostra por demais promissor, com um campo de possibilidades quase ilimitado, tanto para os profissionais que quiserem se dedicar à pesquisa, como para os técnicos com conhecimentos específicos. Para ilustrar, basta lembrar as pesquisas que vêm sendo feitas na área da nanotecnologia, envolvendo outras áreas como medicina, eletrônica, ciência da computação, física, química, biologia etc, fazendo parte do grupo das tecnologias que se encontram em processo de convergência.

Dentro de cada área e com destaque para eletrônica e computação, a necessidade de material humano capacitado vai desde sua utilização nas indústrias de cosméticos, indústrias automotivas, de fabricação de vidros, fibras de tecidos, pneus de carros até produtos químicos e farmacêuticos.

Porém, para o alcance desses objetivos, há necessidade de maior aproximação entre universidades e empresas num trabalho conjunto de incentivo às pesquisas e maior desenvolvimento tecnológico, aliando as ciências e as tecnologias na oferta de bens e serviços que sirvam para, através da oferta de trabalho, diminuir as desigualdades sociais, minimizar a pobreza e preservar a dignidade da pessoa humana.

Para os advogados, as chamadas novas tecnologias oferecem uma porta aberta a novos conhecimentos que vão desde a visão ampla do mudo jurídico até o papel de estrategista que devem adotar diante da nova realidade em que se insere o direito digital com todas as benesses e conflitos inerentes ao ramo.

Exercício de Fixação

1 – Você considera o direito uma ciência ética? Justifique

.

---

2 – Para que um profissional da informática atue com lisura nesta área, deve haver necessariamente um código de ética? Justifique.

.

---

3 – Sabe-se que o direito informático é relativamente novo, se comparado aos demais ramos do direito existentes hoje. Isso faz com que nem todos os crimes praticados no ambiente virtual sejam tipificados.

Diante desse fato, posicione-se. Há necessidade de institucionalização de um código próprio para combater esses delitos?

---

4 – As crianças e jovens da atualidade, chamadas de geração net, detêm grande familiaridade com as novas tecnologias, até porque para essa geração as tecnologias não são novidade. Apesar disso, é necessário que na escola seja desenvolvido um ensino voltado para o direito informático.

Por que essa prática deve ser adotada?

5.Qual a importância das novas tecnologias para os advogados?

FONTES BIBLIOGRÁFICAS

1. COLTRIM, Gilberto Vieira. Direito e Legislação, Introdução ao Direito. 18.° ed. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 13.

2. Notas Introdutórias ao Estudo do Direito das Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação - http://wiki.dcc.ufba.br/PSL/ArtigoNotasIntrodutorias- Aces
3. 24/09/2010 às 22: 28h
4. WWW.uncitral.org
5. PINHEIRO,Patricia Peck. Direito Digital. 3ª ed.rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2009.
6. LUCCA,Newton de;SIMÃO FILHO, Adalberto (Coord.).Direito & Internet:. Vol II - Aspectos Jurídicos Relevantes – São Paulo: Quartier Latin,2008.
7. CABRAL,Plinio. A Nova Lei de Direitos Autorais – Comentários .4 ed. São Paulo:Editora Harbra ltda.2003.
8. MONTORO,André Franco. Introdução à Ciência do Direito. 28 ed.rev. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009.
9. BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 10 ed.rev. e atual. 7 tir. São Paulo: Malheiros Editores Ltda, 1999.
10. NADER,Paulo.Introdução ao Estudo do Direito.17 ed.rev. e atul. Rio de Janeiro: Forense,1999.
11. GUSMÃO,Paulo Dourado de. Introdução ao Estudo do Direito. 25 ed. rev. Rio de Janeiro: Forense, 1999.
12. SANTOS, Manuella. Direito Digital – Impactos, controvérsias e possíveis soluções. 1 ed. 2 tir. São Paulo: Saraiva,2009.
13. SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 18 ed. São Paulo: Malheiros, 2000.
14. IBRAHIM,Fábio Zambitte. Curso de Direito Previdenciário. 3 ed. Rio de Janeiro: Impetus,2003
15. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 2 ed.rev. atual. ampl. Volume único. São Paulo:MÉTODO,2010.
16. CAHALI,Yussef Said(org.).Código Civil, Código de Processo Civil, Código Comercial, Constituição Federal, Legislação Civil, Processual Civil e Empresarial. 12 ed. atualizada pela internet até 03.11.2010.www.rt.com.br – São Paulo. RT, 2010
17. PAESANI,Liliana Minardi(coord.).O Direito na Sociedade da Informática II. São Paulo: Atlas,2009.
18. http://www.dhnet.org.br/direitos/deconu/textos/integra.htm
19. Disponível em www.jurisway.org.br acessado em 02-11-2010

ANEXOS

Citações

(4)Paulo Dourado de Gusmão. In*trodução ao Estudo do Direito,p53.*

(5)___Idem,p.31

(6)Idem. p.364

(7)Idem,p.367

(8) Plínio Cabral. A Nova Lei dos Direitos Autorais – Comentários,p.25.

Elaboração:

Maria das Graças de Freitas e Silva Xavier

Graduação:

Licenciatura Plena em Letras ----Universidade Federal do Piauí

Direito --Universidade Estadual do Piauí

Especialista em Direito Processual –Universidade Estadual do Piauí

Especialista em Direito Municipal -ESAPI